

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 534/2532

นางอำภา พันธุ์คำ กับพวก

โจทก์

นายชู กันต์ตรู

จำเลย

นายไพฑูรย์ ทองเสียน ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2532 ครบกำหนดยื่นฎีกาวันที่ 7 มีนาคม 2532 โจทก์ยื่นฎีกาเกินกำหนดไม่รับฎีกา

โจทก์ทั้งสามเห็นว่า การยื่นฎีกาของโจทก์เกินกำหนดไปเพียง 2 วัน เพราะความหลงผิดของโจทก์ หากศาลจะรับฎีกาของโจทก์ไว้ก็ไม่ทำให้จำเลยเสียเปรียบแต่ประการใด โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 64)

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่า โจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้อง ให้เพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 2206 ตำบลท่าตูมกิ่งอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษ ที่โจทก์ที่ 1 จดทะเบียนโอนให้แก่จำเลยให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 2207 ตำบลท่าตูมกิ่งอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ และเพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าวที่จำเลยจดทะเบียนโอนให้แก่โจทก์ที่ 1

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 62)

โจทก์ทั้งสามจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 64)

คำสั่ง

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ยื่นฎีกาเกินกำหนด ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ยก
คำร้อง

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ยื่นฎีกาเกินกำหนด ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ยก
คำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ